

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 24 rabia II 1420 – 6 août 1999

142^{ème} année

N° 63

Sommaire

Lois

- Loi n° 99-77 du 2 août 1999**, portant ratification des amendements au protocole de Montréal relatifs aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone adoptés à la neuvième réunion des parties..... **1280**
- Loi n° 99-78 du 2 août 1999**, portant ratification de l'amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination adopté à la troisième réunion de la conférence des parties..... **1280**
- Loi n° 99-79 du 2 août 1999**, portant ratification de la convention relative à la couverture sociale au profit des étudiants conclue le 21 avril 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie..... **1280**
- Loi n° 99-80 du 2 août 1999**, portant ratification de l'accord sur les transports routiers de personnes et de marchandises et de transit, conclu le 6 mars 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte..... **1280**
- Loi n° 99-81 du 2 août 1999**, portant ratification de la convention de coopération administrative mutuelle aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, conclue le 6 mars 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte..... **1281**
- Loi n° 99-82 du 2 août 1999**, portant ratification du protocole d'accord concernant les conditions et modalités d'octroi de la ligne de crédit italienne d'aide au secteur privé tunisien, conclu le 7 avril 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne..... **1281**
- Loi n° 99-83 du 2 août 1999**, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 3 juin 1999 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif au financement du projet de développement des exportations..... **1281**

Loi n° 99-84 du 2 août 1999 , portant approbation du contrat de cautionnement conclu le 28 juin 1999, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au prêt accordé au Groupe Chimique Tunisien pour la contribution au financement du projet "Groupe Chimique : dépollution du golfe de Gabès".....	1281
Loi n° 99-85 du 2 août 1999 , portant approbation de la convention d'ouverture de crédit conclue le 28 juin 1999 entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement au titre de la seconde ligne de crédit de restructuration financière des entreprises du secteur productif.....	1282
Loi n° 99-86 du 2 août 1999 , portant ratification de la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et du protocole y afférent conclus le 2 février 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud.....	1282
Loi n° 99-87 du 2 août 1999 , portant ratification de la convention relative à la marine marchande et aux domaines y afférents conclue le 2 février 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud.....	1282
Loi n° 99-88 du 2 août 1999 , portant ratification de la convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu conclue le 24 février 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Portugaise.....	1282
Loi n° 99-89 du 2 août 1999 , modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal.....	1283
Loi n° 99-90 du 2 août 1999 , modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale.....	1284
Loi n° 99-91 du 2 août 1999 , portant modification de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation du transport routier de marchandises.....	1285

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999 , fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire.....	1286
Décret n° 99-1624 du 26 juillet 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire et les niveaux de rémunération.....	1291
Mise en détachement de magistrats	1293

Ministère de la Défense Nationale

Nomination des présidents des tribunaux militaires permanents du Kef et de Sfax.....	1293
--	-------------

Ministère de l'Intérieur

Cessation de fonctions d'un gouverneur.....	1293
---	-------------

Ministère Des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 27 juillet 1999, portant approbation de l'avenant n°6 à la convention collective nationale des cafés, bars et restaurants.....	1293
--	-------------

Ministère de l'Education

Décret n° 99-1631 du 26 juillet 1999 , modifiant le décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993, portant statut particulier des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire du ministère de l'éducation.....	1293
Décret n° 99-1632 du 26 juillet 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.....	1294
Décret n° 99-1633 du 26 juillet 1999 , modifiant le décret n° 91-1872 du 7 décembre 1991, portant statut particulier des maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation.....	1297
Décret n° 99-1634 du 26 juillet 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades de maître principal relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.....	1297
Décret n° 99-1635 du 26 juillet 1999 , modifiant le décret n° 85-841 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles normales d'instituteurs, les écoles d'application et les écoles primaires.....	1298

Décret n° 99-1636 du 26 juillet 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels de l'enseignement exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.....	1300
Décret n° 99-1637 du 26 juillet 1999 , modifiant et complétant le décret n° 64-92 du 16 mars 1964 relatif au statut particulier des maîtres auxiliaires et des surveillants relevant du secrétariat d'Etat à l'éducation nationale.....	1302
Décret n° 99-1638 du 26 juillet 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.....	1303
Décret n° 99-1639 du 26 juillet 1999 , modifiant le décret n° 84-417 du 16 avril 1984, portant création du grade de surveillant général de 1ère classe.....	1304
Décret n° 99-1640 du 26 juillet 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement du grade de surveillant général de 1ère classe relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.....	1305
Ministère de l'Agriculture	
Nomination d'un médecin vétérinaire inspecteur général.....	1306
Nomination d'un commissaire régional au développement agricole.....	1306
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination du doyen de la faculté de pharmacie de Monastir.....	1306
Nomination du doyen de la faculté de médecine dentaire de Monastir.....	1306
Nomination du doyen de la faculté de médecine de Sousse.....	1306
Nomination du doyen de la faculté de médecine de Monastir.....	1306
Nomination du doyen de la faculté de médecine de Tunis.....	1306
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Nomination du directeur général de l'office du thermalisme.....	1306
Ministère des Finances	
Décret n° 99-1649 du 26 juillet 1999 , fixant les modalités de fonctionnement du "fonds de péréquation des changes" et les conditions du bénéfice de ses interventions ainsi que la fixation des commissions sur les crédits bancaires et les conditions de leur perception.....	1306
Avis et Communications	
Ministère des Communications	
Avis aux épargnants auprès de la caisse d'épargne nationale Tunisienne	1308

Loi n° 99-77 du 2 août 1999, portant ratification des amendements au protocole de Montréal relatifs aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone adoptés à la neuvième réunion des parties (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Sont ratifiés, les amendements au protocole de Montréal relatifs, aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, annexés à la présente loi, et adoptés lors de la neuvième réunion des parties tenue à Montréal du 15 au 17 septembre 1997.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

Loi n° 99-78 du 2 août 1999, portant ratification de l'amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination adopté à la troisième réunion de la conférence des parties (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est ratifié l'amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, annexé à la présente loi, et adopté à la troisième réunion de la conférence des parties tenue à Genève le 22 septembre 1995.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

Loi n° 99-79 du 2 août 1999, portant ratification de la convention relative à la couverture sociale au profit des étudiants conclue le 21 avril 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est ratifiée, la convention relative à la couverture sociale au profit des étudiants annexée à la présente loi et conclue à Nouakchott le 21 avril 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

Loi n° 99-80 du 2 août 1999, portant ratification de l'accord sur les transports routiers de personnes et de marchandises et de transit, conclu le 6 mars 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est ratifié l'accord sur les transports routiers de personnes et de marchandises et de transit, annexé à la présente loi et conclu à Tunis, le 6 mars 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

Loi n° 99-81 du 2 août 1999, portant ratification de la convention de coopération administrative mutuelle aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, conclue le 6 mars 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est ratifiée la convention de coopération administrative mutuelle aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, annexée à la présente loi et conclue à Tunis, le 6 mars 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

Loi n° 99-82 du 2 août 1999, portant ratification du protocole d'accord concernant les conditions et modalités d'octroi de la ligne de crédit italienne d'aide au secteur privé tunisien, conclu le 7 avril 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est ratifié le protocole d'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 7 avril 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne et concernant les conditions et modalités d'octroi d'une ligne de crédit italienne d'un montant de cinquante six milliards (56.000.000.000) de lires pour l'aide au secteur privé tunisien.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

Loi n° 99-83 du 2 août 1999, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 3 juin 1999 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif au financement du projet de développement des exportations (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvé, l'accord annexé à la présente loi, conclu à Washington le 3 juin 1999 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi à l'Etat tunisien d'un prêt de trente cinq millions (35.000.000) de dollars US pour le financement du projet de développement des exportations.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

Loi n° 99-84 du 2 août 1999, portant approbation du contrat de cautionnement conclu le 28 juin 1999, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au prêt accordé au Groupe Chimique Tunisien pour la contribution au financement du projet "Groupe Chimique : dépollution du golfe de Gabès" (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvé, le contrat de cautionnement annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 28 juin 1999 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au prêt d'un montant de l'équivalent de quarante cinq millions (45.000.000) Euros accordé au groupe chimique Tunisien par ladite banque en vertu du contrat de financement annexé à la présente loi et conclu entre eux le 28 juin 1999 pour la contribution du financement du projet "groupe chimique dépollution du golfe de Gabès".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

Loi n° 99-85 du 2 août 1999, portant approbation de la convention d'ouverture de crédit conclue le 28 juin 1999 entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement au titre de la seconde ligne de crédit de restructuration financière des entreprises du secteur productif (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la convention d'ouverture de crédit annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 28 juin 1999, entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de seize millions (16.000.000) Euros au titre de la seconde ligne de crédit de restructuration financière des entreprises du secteur productif.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

Loi n° 99-86 du 2 août 1999, portant ratification de la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et du protocole y afférent conclus le 2 février 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Sont ratifiés, la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le protocole y afférent, annexés à la présente loi et conclus à Prétoria le 2 février 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

Loi n° 99-87 du 2 août 1999, portant ratification de la convention relative à la marine marchande et aux domaines y afférents conclue le 2 février 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est ratifiée, la convention annexée à la présente loi, conclue à Prétoria le 2 février 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud et relative à la marine marchande et aux domaines y afférents.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

Loi n° 99-88 du 2 août 1999, portant ratification de la convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu conclue le 24 février 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Portugaise (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est ratifiée, la convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu annexée à la présente loi et conclue à Lisbonne le 24 février 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Portugaise.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

Loi n° 99-89 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogés, l'alinéa (a) de l'article 5 et les articles 13 et 172 du code pénal et seront remplacés comme suit :

Article 5.

a) les peines principales sont :

- 1) la mort
- 2) l'emprisonnement à vie
- 3) l'emprisonnement à temps
- 4) le travail d'intérêt général
- 5) l'amende.

Article 13. - (nouveau) La peine d'emprisonnement est subie dans l'une des prisons.

Article 172 (nouveau) – Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé et ce, dans les cas suivants :

- En fabriquant, en tout ou en partie, un document ou un acte mensonger, soit en altérant ou en dénaturant un document original par quelque moyen que ce soit, soit en apposant un sceau contrefait ou une signature, soit en attestant faussement l'identité ou l'état des personnes.

- En fabriquant un document mensonger ou en dénaturant sciemment la vérité par quelque moyen que ce soit dans tout support, qu'il soit matériel ou immatériel, d'un document informatique ou électronique, d'un microfilm et d'un microfiche dont l'objet est la preuve d'un droit ou d'un fait générateur d'effets juridiques.

Art. 2. – Seront ajoutés au code pénal les article 15 bis, 15 ter, 17, 18, 18 bis, 101 bis, 199 bis, et 199 ter comme suit :

Article 15 bis (nouveau) – Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d'une période ne dépassant pas six mois, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une période ne dépassant pas les trois cent heures sur la base de deux heures pour chaque journée de prison.

Cette peine est prononcée pour toutes les infractions et les délits sanctionnés par une peine d'emprisonnement ne dépassant pas la période susvisée et qui sont les délits suivants :

Concernant les infractions d'atteinte contre les personnes :

- Violence grave n'ayant pas entraîné une incapacité permanente ou une défiguration et non suivie d'une circonstance aggravante;

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

- Diffamation;
- Participation à une rixe.

Concernant les infractions des accidents de la route :

- Contravention au code de la route, à l'exception de l'infraction de conduite en état d'ivresse ou en cas de connexion de l'infraction avec le délit de fuite.

Concernant les infractions sportives :

- Envahissement du terrain de jeu pendant les matches;
- Profération de slogans contraires aux bonnes mœurs ou de propos dilatoires à l'encontre des instances sportives publiques ou privées ou à l'encontre des personnes.

Concernant les infractions d'atteinte contre les biens et les propriétés :

- Atteinte aux champs;
- Atteinte à un immeuble immatriculé;
- Destruction de borne;
- Disposition frauduleuse d'un bien indivis avant partage;
- Le vol.

Concernant les infractions d'atteinte au bonnes mœurs :

- Outrage public à la pudeur;
- Atteinte aux bonnes mœurs;
- L'ivresse répétée

Concernant les infractions sociales :

- Les contraventions au droit du travail et au droit de la sécurité sociale et à la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles;
- Les infractions relatives au non paiement de la pension alimentaire;
- La non présentation d'enfant.

Concernant les infractions économiques et financières :

- Emission de chèque sans provision à condition du paiement du bénéficiaire et des dépens;
- Les infractions résultants de la contravention à la loi sur la concurrence et les prix et à la loi sur la protection du consommateur.

Concernant les infractions à l'environnement :

- Contravention aux lois sur l'environnement.

Concernant les infractions relatives à l'urbanisme :

- Les infractions de contravention aux lois sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire à l'exception de lotissement sans autorisation.

Article 15 ter (nouveau) - Il est exigé pour le prononcé d'une peine du travail d'intérêt général que l'inculpé soit présent à l'audience, qu'il exprime son repentir et qu'il ne soit pas récidiviste.

Avant le prononcé du jugement, le tribunal doit informer l'inculpé présent à l'audience de son droit de refuser le travail d'intérêt général et enregistre sa réponse.

Dans le cas d'un refus, le tribunal prononcera les autres peines prévues.

Le tribunal fixe le délai pendant lequel le travail doit être accompli à condition qu'il ne dépasse pas les dix huit mois à partir de la date du prononcé du jugement.

La peine du travail d'intérêt général ne peut se cumuler avec la peine d'emprisonnement.

Article 17 (nouveau) - Le travail d'intérêt général est accompli dans les établissements publics ou dans les collectivités locales ou dans les associations de bienfaisance ou de secours ou dans les associations d'intérêt national et dans les associations dont l'objet est la protection de l'environnement.

Article 18 (nouveau) - Le condamné à une peine de travail d'intérêt général profite des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité professionnelle.

L'établissement bénéficiaire du travail d'intérêt général assure le condamné contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et ce, conformément aux lois en vigueur.

Article 18 bis (nouveau) - Avant l'exécution de la peine du travail d'intérêt général, le condamné est soumis à l'examen médical par le médecin de prison le plus proche de son domicile afin de s'assurer qu'il n'est pas atteint des affections dangereuses et qu'il est apte au travail.

Article 101 bis - Est puni d'un emprisonnement de huit ans, le fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture et ce, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou lorsque la douleur ou les souffrances aiguës sont infligées pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.

Article 199 bis - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données.

La peine est élevée à deux ans d'emprisonnement et l'amende à deux mille dinars lorsqu'il en résulte, même sans intention, une altération ou la destruction du fonctionnement des données existantes dans le système indiqué.

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de trois mille dinars, quiconque aura intentionnellement altéré ou détruit le fonctionnement du traitement automatisé.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq mille dinars, quiconque aura frauduleusement introduit des données dans un système de traitement automatisé de nature à altérer les données que contient le programme ou son mode de traitement ou de transmission.

La peine est portée au double lorsque l'acte susvisé est commis par une personne à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.

La tentative est punissable.

Article 199 ter - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux mille dinars, quiconque aura introduit une modification de quelque nature qu'elle soit sur le contenu de documents informatisés ou électroniques originairement véritables, à condition qu'elle porte un préjudice à autrui.

Est puni des mêmes peines, quiconque aura sciemment détenu ou fait usage des documents susvisés.

La peine est portée au double lorsque les faits susvisés sont commis par un fonctionnaire public ou assimilé.

La tentative est punissable.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 99-90 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines dispositions, du code de procédure pénale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées les dispositions de l'article 13 bis et l'alinéa 2 de l'article 57 et les articles 343, 345, 346 et 348 du code de procédure pénale et seront remplacées comme suit :

Article 13 bis (nouveau) - Dans les cas où les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect pour une durée dépassant trois jours, ils doivent en aviser le procureur de la République.

Le procureur de la République peut par décision écrite prolonger la durée de la garde à vue seulement une seule fois pour la même période.

L'officier de police judiciaire doit informer le suspect dans la langue qu'il comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de son délai et lui dicte ce que lui garantit la loi notamment la possibilité de demander d'être soumis à un examen médical pendant le délai de la garde à vue.

L'officier de police judiciaire doit aussi informer l'un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect selon son choix de la mesure prise à son encontre.

La personne gardée à vue ou l'une des personnes susvisées au paragraphe précédent peut demander au cours du délai de garde à vue ou à son expiration d'être soumis à un examen médical.

Le procès-verbal rédigé par l'officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

- la notification au suspect de la mesure prise à son encontre et de sa cause.
- La lecture des garanties qu'assure la loi au gardé à vue.
- La notification ou la non notification faite à la famille du suspect gardé à vue.
- La demande d'être soumis à l'examen médical si elle a été présentée par le suspect ou par l'un des membres de sa famille.
- Le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi que de sa fin
- Le jour et l'heure du commencement de l'interrogatoire ainsi que de sa fin
- La signature de l'officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas de son refus il en est fait mention avec indication du motif.

Les officiers de police judiciaire désignés à l'alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s'opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou son substitut et portant obligatoirement les mentions suivantes :

- L'identité du gardé à vue;
- Le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi que de sa fin;
- La notification faite à la famille de la mesure prise.
- La demande d'être soumis à l'examen médical si elle a été présentée par le gardé à vue ou par l'un de ses ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou par le conjoint.

Article 57 (alinéa 2 nouveau) – Si pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition le suspect que le juge d'instruction n'a pas entendu auparavant en tant qu'inculpé, il peut décider la garde à vue, après en avoir référé au juge d'instruction commettant, pour une durée n'excédant pas trois jours, ce magistrat peut par décision écrite prolonger le délai seulement une seule fois pour la même période.

Article 343 (nouveau) – Le recouvrement de l'amende et des frais est assuré au profit du trésor sur les biens du condamné et au besoin, par voie de contrainte par corps ou par voie du travail d'intérêt général à la demande de l'intéressé faite au ministère public.

Article 345 (nouveau) – La contrainte par corps ou le travail d'intérêt général ne peuvent être exercés contre les personnes suivantes :

- 1) Le civilement responsable
- 2) La partie civile
- 3) Les condamnés âgés de moins de dix huit ans révolus à l'époque des faits ayant motivé la poursuite.
- 4) Les condamnés qui ont commencé leur soixante-dixième année.
- 5) Le mari et la femme simultanément, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

Article 346 (nouveau) – La durée de la contrainte est réduite de moitié et peut être, à la demande du condamné, remplacée par le travail d'intérêt général tant qu'elle ne dépasse pas les six mois, et ce, dans les cas suivants :

- 1) Si le condamné justifie de son insolvabilité par un certificat d'indigence délivré par le gouverneur de sa résidence habituelle.
 - 2) Si le condamné a commencé sa soixantième année.
- Ces deux causes ne se cumulent pas.

Article 348 (nouveau) – Le condamné qui a subi la contrainte par corps ou le travail d'intérêt général n'est pas libéré du montant des sommes auxquelles il fut condamné.

Art. 2. – Seront ajoutés les articles 336 bis, et 346 et un alinéa 2 à l'article 336 et un alinéa 2 à l'article 344 au code de procédure pénale comme suit :

Article 336 (alinéa 2 nouveau) – les services pénitenciers veillent à l'exécution de la peine du travail d'intérêt général sous le contrôle du ministère public.

Article 336 bis (nouveau) – Si le condamné refuse d'exécuter la peine du travail d'intérêt général ou rompt l'exécution de celle-ci pour la troisième fois sans motif légitime il devra alors subir la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée sans aucune réduction.

La période d'absence ne doit pas dépasser une seule journée la première fois et deux jours la deuxième fois.

Toute journée d'absence est remplacée par le double.

La peine d'exécution du travail d'intérêt général est suspendue pour motif de santé, ou familial ou professionnel lorsque le condamné est écroué pour une infraction ou pour l'accomplissement du service national.

Le délai de la nouvelle période sera calculé à partir de la date de la disparition de l'empêchement ou de la cause.

Art. 344 (alinéa 2 nouveau) – La peine du travail d'intérêt général sera exécutée à raison de deux heures de travail pour chaque jour de prison à condition que la période maximale de travail ne puisse dépasser trois cents heures.

Art. 346 bis (nouveau) – Si le condamné refuse d'accomplir le travail d'intérêt général ou le rompt sans motif légitime, les procédures de la contrainte par corps seront alors poursuivies.

L'exécution est suspendue pour motif de santé ou familial ou lorsque le condamné est écroué pour une autre infraction ou pour l'accomplissement du service national.

Le délai de la nouvelle période sera calculé à partir de la disparition de l'empêchement ou de la cause de suspension.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 99-91 du 2 août 1999, portant modification de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation du transport routier de marchandises (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Sont abrogées, les dispositions de l'article 17 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation du transport routier de marchandises.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1999.

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 58-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 92-848 du 11 mai 1992, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-958 du 29 mai 1995,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Titre I : Dispositions générales

Article premier. - Le présent statut est applicable au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire qui comprend les grades suivants :

- 1) administrateur général de greffe de juridiction
- 2) administrateur en chef de greffe de juridiction
- 3) administrateur conseiller de greffe de juridiction
- 4) administrateur de greffe de juridiction
- 5) greffier principal de juridiction
- 6) greffier de juridiction
- 7) greffier adjoint de juridiction
- 8) huissier de juridiction.

Art. 2. - les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer à mi-temps conformément aux règlements en vigueur.

Art. 3. - les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégorie
Administrateur général de greffe de juridiction	A	A1
Administrateur en chef de greffe de juridiction		
Administrateur conseiller de greffe de juridiction		
Administrateur de greffe de juridiction		A2
Greffier principal de juridiction	B	A3
Greffier de juridiction		
Greffier adjoint de juridiction		
Huissier de juridiction		

Chaque grade du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire comprend vingt cinq (25) échelons.

Toutefois pour les deux grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- administrateur général de greffe de juridiction seize (16) échelons

- administrateur en chef de greffe de juridiction : vingt (20) échelons.

Art. 4. - La concordance entre l'échelonnement des grades du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 5. - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades d'administrateur général de greffe de juridiction et d'administrateur en chef de juridiction la cadence d'avancement est fixée à 2 ans;

Art. 6. - Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du ministre de la justice.

Art. 7. - Les agents du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire sont soumis à un stage destiné à :

Les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.

Parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne pourrait continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées avant la fin de la période du stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu'à la fin du stage.

En outre l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire, et un rapport final à la fin de la période du stage;

L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné.

Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration.

- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves ou sur titres ou sur dossiers,

- Pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur soit suite à un cycle de formation soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

Ne sont pas soumis à une période de stage, les fonctionnaires promus à un grade non accessible aux candidats externes.

Art. 8. - Lors de leur première nomination, les agents des greffes des juridictions prêtent serment dans les termes suivants: "Je jure par Dieu de bien fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".

Le serment est prêté devant le président de la juridiction auprès de la quelle est affecté l'agent.

Un procès verbal en est dressé.

Titre II : Des administrateurs généraux des greffes des juridictions

Chapitre I : Les attributions.

Art. 9. - Les administrateurs généraux des greffes des juridictions sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

ils peuvent en outre être chargés des tâches d'études ou de contrôle administratif des greffes des juridictions.

Chapitre II : la nomination

Art. 10. - Les administrateurs généraux des greffes des juridictions sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs en chef des greffes des juridictions, par décret sur proposition du ministre de la justice dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

- a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

- b) Après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossier ouvert aux administrateurs en chef des greffes des juridictions justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre de la justice fixe les modalités d'organisation du concours susvisé.

c) Au choix parmi les administrateurs en chef des greffes des juridictions justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre III : Des administrateurs en chef des greffes des juridictions

Chapitre I : Les attributions

Art. 11. - Les administrateurs en chef des greffes des juridictions sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

Ils peuvent en outre être chargés des fonctions d'études ou de recherches concernant les procédures du greffe de juridiction ou être chargés d'une mission de contrôle administratif auprès des greffes des juridictions.

Chapitre II : La nomination

Art. 12. - Les administrateurs en chef des greffes des juridictions sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs conseillers des greffes des juridictions titulaires, par décret sur proposition du ministre de la justice dans la limite des emplois selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs conseillers des greffes des juridictions titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de la clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre de la justice fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix parmi les administrateurs conseillers des greffes des juridictions titulaires dans leur grade et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrit par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre IV : Des administrateurs conseillers des greffes des juridictions

Chapitre I : Les attributions

Art. 13. - Les administrateurs conseillers des greffes des juridictions sont chargés des fonctions de gestion administrative, d'encadrement et de coordination dans le greffe ainsi que des fonctions de contrôle de son organisation et de sa gestion.

Ils peuvent en outre être chargés des fonctions de contrôle administratif auprès des greffes des juridictions.

Chapitre II : La nomination

Art. 14. - Les administrateurs conseillers des greffes des juridictions sont nommés et affectés dans les différents services, administrations et juridictions relevant du ministère de la justice par arrêté du ministre de la justice dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I : Le recrutement

Art. 15. - Les administrateurs conseillers des greffes des juridictions sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique ou d'un diplôme de formation homologué au niveau demandé pour la participation à ce concours et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre de la justice fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II : La promotion

Art. 16. - La promotion au grade d'administrateur conseiller de greffe de juridiction est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des administrateurs des greffes des juridictions titulaires dans leur grade;

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs des greffes des juridictions titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre de la justice fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les administrateurs des greffes des juridictions titulaires dans leur grade justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre V : Des administrateurs des greffes des juridictions

Chapitre I : Les attributions

Art. 17. - Les administrateurs des greffes des juridictions sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques d'assurer des fonctions de gestion administrative, d'encadrement et de coordination dans les greffes, ainsi que des tâches de contrôle de leur organisation et de leur gestion.

Ils sont chargés notamment de veiller à l'application des procédures légales dans les greffes, d'étudier et d'aplanir les difficultés d'ordre procédural et administratif qui pourraient entraver la bonne marche du travail.

Chapitre II : La nomination

Art. 18. - Les administrateurs des greffes des juridictions sont nommés et affectés dans les différents services, administrations et juridictions relevant du ministère de la justice par arrêté du ministre de la justice dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I : le recrutement

Art. 19. - Les administrateurs des greffes des juridictions sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du diplôme de maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique ou d'un diplôme de formation homologué au niveau demandé pour la participation à ce concours et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre de la justice fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II : La promotion

Art. 20. - La promotion au grade d'administrateur de greffe de juridiction est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des greffiers principaux des juridictions titulaires dans leur grade.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux greffiers principaux des juridictions titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre de la justice fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les greffiers principaux des juridictions titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre VI : Des greffiers principaux des juridictions

Chapitre I : Les attributions

Art. 21. - Les greffiers principaux des juridictions assistent sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques les administrateurs des greffes des juridictions dans leurs fonctions et sont chargés des différentes tâches incombant au greffe de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, Ils assurent l'encadrement des agents d'un grade inférieur qui travaillent avec eux.

Chapitre II : la promotion

Art. 22. - La promotion au grade de greffier principal de juridiction est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des greffiers des juridictions titulaires dans leur grade,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux greffiers des juridictions titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre de la justice fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix parmi les greffiers des juridictions titulaires dans leur grade qui ont dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre VII : Des greffiers des juridictions

Chapitre I : Les attributions

Art. 23. - Les greffiers des juridictions assistent les greffiers principaux des juridictions dans leur fonctions, procèdent sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques directs à l'exécution des tâches incombant au greffe auprès duquel ils sont affectés et ils assurent l'encadrement des agents d'un grade inférieur qui travaillent avec eux.

Ils peuvent être en outre, chargé de la dactylographie et des travaux relatifs à l'utilisation de la bureautique et de l'informatique.

Ils veillent à l'application de la procédure légale relative au greffe dans les instances civiles et pénales et en particulier dans les actions se rapportant :

- aux saisies-arrêts et aux cessions sur traitement et salaires,
- à la faillite et à la distribution des deniers et à l'ordre des créanciers,
- à l'arbitrage,
- aux ventes immobilières, au nantissement et à la vente des fonds de commerce,
- à l'immatriculation obligatoire et facultative des immeubles.

Ils sont chargés notamment :

- d'assister aux audiences des chambres juridictionnelles et de consigner les débats qui s'y déroulent,
- de recevoir les demandes d'opposition et les pourvois en cassation et en appel à l'encontre des jugements civils et des sentences pénales, des décisions des juges d'instruction et des arrêts des chambres d'accusation,
- de délivrer les copies des jugements, l'exécutoire des dépens dans les instances civiles et pénales et les certificats d'enrôlement et de classement :
- de veiller à l'exécution des sentences pénales,
- d'assister les juges d'instruction dans leurs fonctions,
- d'adresser les avis de divorce,
- de procéder à la transcription en marge des registres de l'état civil,
- de préparer la liste des objets confisqués au profit de l'Etat,
- de procéder à la liquidation des frais avancés par le trésor au titre de l'assistance judiciaire et dans les actions prud'homales et les accidents de travail,
- de procéder à l'enregistrement des jugements,
- d'effectuer les inscriptions sur le registre de commerce,

- de recevoir les dépôts des statuts et des rapports maritimes,
- de procéder à l'inscription des nantissements sur les fonds de commerce,
- de rédiger les minutes des correspondances administratives,
- de tenir les différents registres relatifs à l'enrôlement des instances et aux travaux administratifs,
- de procéder à la conservation des dossiers, des titres des documents, des statuts et des objets saisis,
- de classer les archives, les registres des notaires et les registres de l'état civil.

Chapitre II : la nomination

Art. 24. - Les greffiers des juridictions sont nommés et affectés dans les différents services, administrations et juridictions relevant du ministère de la justice par arrêté du ministre de la justice dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I : le recrutement

Art. 25. - Les greffiers des juridictions sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et titulaires:

1 - du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,

2 - ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du ministre de la justice fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II : La promotion

Art. 26. - La promotion au grade de greffier de juridiction est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des greffiers adjoints des juridictions titulaires dans leur grade.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux greffiers adjoints de juridictions titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre de la justice fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les greffiers adjoints des juridictions titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre VIII : Des greffiers adjoints des juridictions

Chapitre I : les attributions

Art. 27. - les greffiers adjoints de juridictions assistent les greffiers dans l'exécution de toutes les tâches du greffe aussi bien procédurales qu'administratives.

Ils sont chargés notamment de dactylographier les jugements, les arrêts, les ordonnances et les rapports mensuels, de classer les correspondances administratives, de préparer les minutes des correspondances et les formules ordinaires.

Ils peuvent être chargés des travaux relatifs aux utilisations de la bureautique et de l'informatique.

Chapitre II : la nomination

Art. 28. - Les greffiers adjoints des juridictions sont nommés et affectés dans les différents services, administrations et juridictions relevant du ministère de la justice par arrêté du ministre de la justice dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I : le recrutement

Art. 29. - Les greffiers adjoints des juridictions sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et qui :

1) ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l'enseignement secondaire, avec une formation en dactylographie en langue arabe ou en travaux de bureautique et d'informatique,

ou sont titulaire du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l'enseignement secondaire, avec une formation en dactylographie en langue arabe ou en travaux de bureautique et d'informatique,

2) ou sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du ministre de la justice fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II : la promotion

Art. 30. - la promotion au grade de greffier adjoint de juridiction est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des huissiers de juridictions titulaires dans leur grade.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux huissiers des juridictions titulaires dans leur grade et justifiant d'un diplôme de dactylographie en langue arabe ou de bureautique et informatique délivré par une école ou un centre de formation agréés à cet effet et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre de la justice fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les huissiers des juridictions titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgé de quarante (40) ans au moins et inscrit par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre IX : des huissiers des juridictions

Chapitre I : les attributions

Art. 31. - Les huissiers des juridictions sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques des travaux suivant :

- veiller à réserver le meilleur accueil aux justiciables,
- orienter ces personnes et les accompagner le cas échéant aux bureaux des fonctionnaires à l'intérieur des juridictions,
- préparer les salles d'audience et assurer les tâches de liaison et de transfert des documents et des dossiers entre les différents bureaux.

L'huissier de juridiction doit être présentable et doit être astreint au port de l'uniforme choisi par l'administration lors de l'exercice de ses fonctions.

Chapitre II : La nomination et le recrutement

Art. 32. - Les huissiers des juridictions sont nommés et affectés dans les différents services, administrations et juridictions relevant du ministère de la justice par arrêté du ministre de la justice dans la limite des emplois à pourvoir.

Art. 33. - les huissiers des juridictions sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et qui :

1) ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) années au moins de l'enseignement secondaire.

Ou sont titulaires d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins,

2) Ou sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau, prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du ministre de la justice fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Titre X : Dispositions finales

Art. 34. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret abrogées et notamment les dispositions du décret susvisé n° 92-848 du 11 mai 1992.

Art. 35. - Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1624 du 26 juillet 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire.

Vu l'avis du ministre des finances,

vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - la concordance entre les échelons des grades du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire et les niveaux de rémunération tel que prévu par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Administrateur général de greffe de juridiction	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Administrateur en chef de greffe de juridiction	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Administrateur conseiller de greffe de juridiction	de	de
	A2	Administrateur de greffe de juridiction	1	1
	A3	Greffier principal de juridiction	à	à
B	-	Greffier de juridiction		
C	-	Greffier adjoint de juridiction		
D	-	Huissier de juridictions	25	25

Art. 2. - Les agents classés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article 1er du présent décret.

Art. 3. - sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Administrateur général de greffe de juridiction	3	12
Administrateur en chef de greffe de juridiction	5	10
Administrateur conseiller de greffe de juridiction	10	10
Administrateur de greffe de juridictions	11	11
Greffier principal de juridiction	12	12
Greffier de juridiction	13	13
Greffier adjoint de juridiction	12	12
Huissier de juridiction	10	10

Art. 4. - L'indemnité compensant les contributions au régime de retraite prévue par le décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997 cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Greffier adjoint de juridiction	5	5
Huissier de juridiction	9	9

Art. 5. - Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées et notamment le décret n° 92-849 du 11 mai 1992 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire.

Art. 6. - Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

DETACHEMENTS

Par décret n° 99-1625 du 26 juillet 1999.

Monsieur Hassine Ben Slima magistrat de deuxième grade, est détaché auprès du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur (agence tunisienne de la coopération technique), et ce, pour une période n'excédant pas cinq ans à compter du 1er juillet 1999.

Par décret n° 99-1626 du 26 juillet 1999.

Monsieur Salah Messaoud, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent du Kef) pour une autre période d'un an à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-1628 du 26 juillet 1999.

Monsieur Maymoun Hakmouni, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Sfax) pour une autre période d'un an à compter 1er octobre 1999.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1627 du 26 juillet 1999.

Monsieur Salah Messaoud, magistrat de troisième grade, est désigné de nouveau président du tribunal militaire permanent du Kef pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-1629 du 26 juillet 1999.

Monsieur Maymoun Hakmouni, magistrat de troisième grade, est désigné de nouveau président du tribunal militaire permanent de Sfax pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1999.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 99-1630 du 26 juillet 1999.

Monsieur Hassen Alaya est déchargé de ses fonctions de gouverneur au gouvernorat de Béja à compter du 16 juin 1999.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales en date du 27 juillet 1999, portant approbation de l'avenant n° 6 à la convention collective nationale des cafés, bars et restaurants et les établissements similaires.

(Le texte de cette convention est publié uniquement en langue arabe).

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret n° 99-1631 du 26 juillet 1999, modifiant le décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993, portant statut particulier des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire du ministère de l'éducation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993, portant statut particulier des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire du ministère de l'éducation et des sciences, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-1353 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles 3, 6, 9 et 12 du décret susvisé n° 93-1469 du 5 juillet 1993,

Art. 2. - Sont modifiées les dispositions du paragraphe c de l'article 7 et l'article 16 du décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993 susvisé comme suit :

Article 7 (paragraphe c nouveau) :

c) au choix parmi les conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire ayant au moins huit années d'ancienneté dans leur grade ou classés à l'échelon correspondant au niveau de rémunération dix (10) et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Article 16 (nouveau) : la durée nécessaire à l'avancement est pour tous les personnels appartenant aux grades indiqués à l'article 1er du présent décret d'un an et neuf mois, à l'exception des conseillers généraux, pour qui la durée nécessaire à leur avancement est de 2 ans.

Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.

Art. 3. - Sont ajoutés au décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993 susvisé, les articles premier (bis) et premier (troisièmement) dont les dispositions sont les suivantes : Article premier (bis) : Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
Conseiller général en information et en orientation scolaire et universitaire	A	A1
Conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire	A	A1
Conseiller en information et en orientation scolaire et universitaire	A	A1
Conseiller adjoint en information et en orientation scolaire et universitaire	A	A1

Article premier (troisièmement) : Le grade de conseiller général en information et en orientation scolaire et universitaire comporte seize (16) échelons.

Le grade de conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire comporte vingt et un (21) échelons.

Le grade de conseiller en information et en orientation scolaire et universitaire comporte vingt trois (23) échelons.

Le grade de conseiller adjoint en information et en orientation scolaire et universitaire comporte vingt quatre (24) échelons.

La concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 4. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne et de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1632 du 26 juillet 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993, portant statut particulier des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire relevant du ministère de l'éducation et des sciences, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1631 du 26 juillet 1999,

Vu le décret n° 93-1471 du 5 juillet 1993, relatif au système des traitements et indemnités accordés au corps des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire du ministère de l'éducation et des sciences,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - la concordance entre les échelons des grades du corps des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Conseiller général en information et en orientation scolaire et universitaire	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire	1	5
			2	6
			3	7
			4	8
			5	9
			6	10
			7	11
			8	12
			9	13
			10	14
			11	15
			12	16
			13	17
			14	18
			15	19
			16	20
			17	21
			18	22
			19	23
			20	24
			21	25
A	A1	Conseiller en information et en orientation scolaire et universitaire	1	3
			2	4
			3	5
			4	6
			5	7
			6	8
			7	9
			8	10
			9	11
			10	12
			11	13
			12	14
			13	15
			14	16
			15	17
			16	18
			17	19
			18	20
			19	21
			20	22
			21	23
			22	24
			23	25

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Conseiller adjoint en information et en orientation scolaire et universitaire	1	2
			2	3
			3	4
			4	5
			5	6
			6	7
			7	8
			8	9
			9	10
			10	11
			11	12
			12	13
			13	14
			14	15
			15	16
			16	17
			17	18
			18	19
			19	20
			20	21
			21	22
			22	23
			23	24
			24	25

Art. 2. - Les conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au profit des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires lorsqu'ils auront atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Conseiller général en information et en orientation scolaire et universitaire	3	12
Conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire	7	11
Conseiller en information et en orientation scolaire et universitaire	8	10
Conseiller adjoint en information et en orientation scolaire et universitaire	9	10

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 16 (nouveau) du décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993 susvisé tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-1631 du 26 juillet 1999, la cadence d'avancement des grades du corps des conseillers en information et orientation scolaire et universitaire relevant du ministère de l'éducation est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grade	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
Conseiller général en information et en orientation scolaire et universitaire	1	10
Conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire	5	9
Conseiller en information et en orientation scolaire et universitaire	6	8
Conseiller adjoint en information et en orientation scolaire et universitaire	8	9

Art. 5. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret.

Art. 6. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1633 du 26 juillet 1999, modifiant le décret n° 91-1872 du 7 décembre 1991, portant statut particulier des maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 91-1872 du 7 décembre 1991, portant statut particulier des maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le titre du décret n° 91-1872 du 7 décembre 1991, portant statut particulier des maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences est modifié comme suit :

"Décret n° 91-1872 du 7 décembre 1991, portant statut particulier des maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation".

Art. 2. - Sont modifiés les articles 4 et 5 du décret n° 91-1872 du 7 décembre 1991, susvisé comme suit :

Art. 4. (nouveau) - Le grade de maître principal visé à l'article premier du présent décret appartient à la sous-catégorie "A3" de la catégorie "A".

Art. 5. (nouveau) - Le personnel régi par les dispositions du présent décret est nommé par arrêté du ministre de l'éducation.

Les maîtres principaux sont astreints à une période de stage qui dure un an pouvant être prorogé d'une année au terme de laquelle ils sont après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés, soit licenciés.

Pour les agents régis par les dispositions du présent décret, la durée moyenne requise pour l'avancement d'échelon supérieur est fixée à un an et neuf mois.

Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement du grade de ce corps et les niveaux de rémunération.

Art. 3. - Est ajouté au décret n° 91-1872 du 7 décembre 1991, susvisé l'article 4(bis) dont les dispositions sont les suivantes :

Art. 4. (bis) - Le grade de maître principal comporte vingt cinq échelons.

La concordance entre l'échelonnement de ce grade et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 4. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1634 du 26 juillet 1999, fixant le concordance entre l'échelonnement du grade de maître principal relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-1872 du 7 décembre 1991, portant statut particulier des maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1633 du 26 juillet 1999,

Vu le décret n° 91-1873 du 7 décembre 1991, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-1227 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons du grade de maître principal relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération tel que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, susvisé est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Nouveau de rémunération correspondant
A	A3	Maître principal	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 2. - Les maîtres principaux relevant du ministère de l'Education reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au profit des maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires, lorsqu'ils auront atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Maître principal	13	13

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 5 (nouveau) du décret n° 91-1872 du 7 décembre 1991, susvisé tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-1633 du 26 juillet 1999.

la cadence d'avancement du grade de maître principal relevant du ministère de l'éducation est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grade	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
Maître principal	9	9

Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret et notamment le décret n° 91-1873 du 7 décembre 1991 susvisé.

Art. 6. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1635 du 26 juillet 1999, modifiant le décret n° 85-841 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles normales d'instituteurs, les écoles d'application et les écoles primaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 85-841 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles normales d'instituteurs, les écoles d'application et les écoles primaires, tel qu'il a été modifié par le décret n° 89-106 du 10 janvier 1989 et le décret n° 90-944 du 4 juin 1990,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-1431 du 13 juillet 1998, portant statut particulier des enseignants agrégés exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur et notamment son article 11,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le titre du décret n° 85-841 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles normales d'instituteurs, les écoles d'application et les écoles primaires est changé comme suit :

"Décret n° 85-841 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation".

Art. 2. - Sont abrogées les articles 6,7,8,9,10,11,12,14,18,22,26,31 et 32 du décret n° 85-841 du 17 juin 1985 susvisé.

Art. 3. - Sont modifiés les articles 1,2,15,16,19,20 et 28 du décret n° 85-841 du 17 juin 1985 susvisé comme suit :

Article premier (nouveau). - Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables aux personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation indiqués ci-après :

1- Maître d'application de l'enseignement général

2 - Maître d'application de l'éducation manuelle et technique

3 - Maître de l'enseignement général

4 - Maître de l'éducation manuelle et technique.

Art. 2. (nouveau) - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grade	Catégories	Sous-catégories
Maître d'application de l'enseignement général	A	A3
Maître d'application de l'éducation manuelle et technique	A	A3
Maître de l'enseignement général	B	
Maître de l'éducation manuelle et technique	B	

Art. 15. (paragraphe 1 nouveau) - Les maîtres d'application de l'enseignement général sont nommés par voie de promotion au choix parmi : (le reste sans changement)

Art. 16. (nouveau) - Les maître d'application de l'enseignement général qui bénéficient d'une promotion suivant les conditions de l'article 15 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne position.

Toutefois l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne position.

Ils sont astreints dans leur nouveau grade, à une période de stage d'un an pouvant être renouvelée une fois, au terme de laquelle ils sont après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur garde précédent et considérés pour la promotion comme ne l'ayant jamais quitté.

Art. 19 (paragraphe 1 nouveau) - Les maîtres d'application de l'éducation manuelle et technique sont nommés par voie de promotion au choix parmi : (le reste sans changement)

Art. 20. (nouveau) - Les maîtres d'application de l'éducation manuelle et technique qui bénéficient d'une promotion suivant les conditions de l'article 19 ci-dessus sont rangés à un échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne position.

Toutefois l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que leur auraient procuré un avancement normal dans leur ancienne position.

Ils sont astreints dans leur nouveau grade à une période de stage d'un an pouvant être renouvelée une fois au terme de laquelle ils sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés dans leur nouveau grade soit reversés dans leur grade précédent et considérés pour la promotion comme ne l'ayant jamais quitté.

Art. 28 (nouveau) - Pour les agents régis par les dispositions du présent décret la durée requise pour accéder à un échelon supérieur est fixée à un an et 9 mois.

Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.

Art. 4. - Est ajouté au décret n° 85-841 du 17 juin 1985, susvisé l'article premier (bis) dont les dispositions sont les suivantes :

Article premier. (bis) - Les grades de maître d'application de l'enseignement général et de maître d'application de l'éducation manuelle et technique comportent vingt quatre (24) échelons.

Les gardes de maître de l'enseignement général et de maître d'éducation manuelle et technique comportent vingt cinq (25) échelons.

La concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 5. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1636 du 26 juillet 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels de l'enseignement exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-841 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1635 du 26 juillet 1999,

Vu le décret n° 85-842 du 17 juin 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire

applicables aux personnels enseignants des écoles normales d'instituteurs, des écoles d'application et des écoles primaires,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps des personnels de l'enseignement exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération tel que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A3	Maître d'application de l'enseignement général	1	2
			2	3
			3	4
			4	5
			5	6
			6	7
			7	8
			8	9
			9	10
			10	11
			11	12
			12	13
			13	14
			14	15
			15	16
			16	17
			17	18
			18	19
			19	20
			20	21
			21	22
			22	23
			23	24
			24	25

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A3	Maître d'application de l'éducation manuelle et technique	1	2
			2	3
			3	4
			4	5
			5	6
			6	7
			7	8
			8	9
			9	10
			10	11
			11	12
			12	13
			13	14
			14	15
			15	16
			16	17
			17	18
			18	19
			19	20
			20	21
			21	22
			22	23
			23	24
			24	25
B		Maître de l'enseignement général	de 1 à 25	de 1 à 25
B		Maître de l'éducation manuelle et technique	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 2. - Les personnels de l'enseignement exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice instituée par le décret n° 97-1832 du 16 décembre 1997, cesse définitivement d'être servie au profit des personnels de l'enseignement exerçant dans les écoles primaire relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires lorsqu'ils auront atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Maître d'application de l'enseignement général	12	13
Maître d'application de l'éducation manuelle et technique	12	13
Maître de l'enseignement général	15	15
Maître de l'éducation manuelle et technique	15	15

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 28 (nouveau) du décret n° 85-841 du 17 juin 1985 susvisé, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-1635 du 26 juillet 1999.

La cadence d'avancement des grades du corps des personnels de l'enseignement exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grade	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
Maître d'application de l'enseignement général	9	10
Maître d'application de l'éducation manuelle et technique	9	10
Maître de l'enseignement général	10	10
Maître de l'éducation manuelle et technique	10	10

Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret et notamment le décret n° 85-842 du 17 juin 1985 susvisé.

Art. 6. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1637 du 26 juillet 1999, modifiant le décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier des maîtres auxiliaires et des surveillants relevant du secrétariat d'Etat à l'éducation nationale .

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier des maîtres auxiliaires et des surveillants relevant du secrétariat d'Etat à l'éducation nationale tel qu'il a été modifié par le décret n° 82-1276 du 17 septembre 1982,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le titre du décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier des maîtres auxiliaires et des surveillants relevant du secrétariat d'Etat à l'éducation nationale est changé comme suit :

"Décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'Education"

Art. 2. - Sont modifiés les articles 1 et 7 du décret n° 64-92 du 16 mars 1964 susvisé comme suit :

Article premier (nouveau). - Les maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation sont régis par les dispositions du présent décret.

Article 7(nouveau). - Pour les agents régis par les dispositions du présent décret, la durée requise pour accéder à un échelon supérieur est fixée à 3 ans.

Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.

Art. 3. - Sont ajoutés au décret n° 64-92 du 16 mars 1964 susvisé les articles premiers (bis) et premier (troisièmement) dont les dispositions sont les suivantes :

Article premier (bis). - Les grades régis par les dispositions du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grade	Catégories	Sous-catégories
Maître auxiliaire catégorie A	A	A2
Maître auxiliaire catégorie B	A	A3
Maître auxiliaire catégorie C	B	
Maître auxiliaire catégorie D	C	

Article premier (troisièmement). - Chaque grade du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation comporte vingt cinq (25) échelons.

La concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération est fixée par décret .

Art. 4. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1638 du 26 juillet 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1637 du 26 juillet 1999,

Vu le décret n° 73-118 du 17 mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A2	Maître auxiliaire de la catégorie A	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A3	Maître auxiliaire de la catégorie B	de 1 à 25	de 1 à 25
B		Maître auxiliaire de la catégorie C	de 1 à 25	de 1 à 25
C		Maître auxiliaire de la catégorie D	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 2. - Les maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation, reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au profit des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires lorsqu'ils auront atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Maître auxiliaire de la catégorie A	12	12
Maître auxiliaire de la catégorie B	13	13
Maître auxiliaire de la catégorie C	15	15
Maître auxiliaire de la catégorie D	16	16

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 7 (nouveau) du décret n° 64-92 du 16 mars 1964 susvisé tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-1637 du 26 juillet 1999, la cadence d'avancement des grades du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grade	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
Maître auxiliaire de la catégorie A	8	8
Maître auxiliaire de la catégorie B	9	9
Maître auxiliaire de la catégorie C	10	10
Maître auxiliaire de la catégorie D	11	11

Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, susvisé l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Maître auxiliaire de la catégorie D	5	5

Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret et notamment le décret n° 73-118 du 17 mars 1973 susvisé.

Art. 7. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1639 du 26 juillet 1999, modifiant le décret n° 84-417 du 16 avril 1984, portant création du grade de surveillant général de 1ère classe.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 84-417 du 16 avril 1984, portant création du grade de surveillant général de 1ère classe,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis de tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont modifiées les dispositions des articles 3 et 5 du décret n° 84-417 du 16 avril 1984 susvisé comme suit :

Art. 3 (nouveau) - Le grade de surveillant général de 1ère classe relevant du ministère de l'éducation comporte vingt (20) échelons.

La concordance entre l'échelonnement de ce grade et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 5 (nouveau) - Les fonctionnaires ayant été nommés surveillants généraux de première classe sont confirmés à compter de la date de leur nomination.

Ils sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne position.

Toutefois l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne position.

Art. 2. - Est ajouté à l'article premier du décret n° 84-417 du 16 avril 1984 susvisé l'article 1er (bis) dont les dispositions sont les suivantes :

Article. 1 (bis) - Le grade de surveillant général de 1ère classe visé à l'article premier du présent décret appartient à la sous-catégorie « A2 » de la catégorie « A ».

Art. 3. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1640 du 26 juillet 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement du grade de surveillant général de 1ère classe relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 84-417 du 16 avril 1984, portant création du grade de surveillant général de 1ère classe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1639 du 26 juillet 1999,

Vu le décret n° 84-418 du 16 avril 1984, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au grade de surveillant général de 1ère classe

des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n°97-1832 du 16 septembre 1997 fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – La concordance entre les échelons des grades du surveillants général de 1ère classe relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A2	Surveillant général de 1ère classe	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25

Art. 2. – Les surveillants généraux de 1ère classe relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au profit des surveillants généraux de 1ère classe relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires, lorsqu'ils auront atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu par la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Surveillant général de 1ère classe	6	11

Art. 4. — Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret et notamment le décret n° 84-418 du 16 avril 1984 susvisé.

Art. 5. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1641 du 26 juillet 1999.

Monsieur Ali Bousrih, médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire, est nommé dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur général.

Par décret n° 99-1642 du 26 juillet 1999.

Monsieur Mohamed El Bechir Ben Khelifa, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Monastir.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1643 du 26 juillet 1999.

Monsieur Mohamed Kallel, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté de pharmacie de Monastir à compter du 11 juin 1999.

Par décret n° 99-1644 du 26 juillet 1999.

Monsieur Mongi Majdoub, professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire, est chargé des fonctions de doyen de la faculté de médecine dentaire de Monastir pour une nouvelle période à compter du 11 juin 1999.

Par décret n° 99-1645 du 26 juillet 1999.

Monsieur Béchir Belhadj Ali, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de doyen de la faculté de médecine de Sousse à compter du 11 juin 1999.

Par décret n° 99-1646 du 26 juillet 1999.

Monsieur Amor Gannouni, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de doyen de la faculté de médecine de Monastir à compter du 11 juin 1999.

Par décret n° 99-1647 du 26 juillet 1999.

Monsieur Rachid Mechmeche, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de doyen de la faculté de Médecine de Tunis à compter du 19 juin 1999.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

NOMINATION

Par décret n° 99-1648 du 26 juillet 1999.

Madame Mongia Mahjoubi née Chéhata est nommée directeur général de l'office du thermalisme à partir du 5 juillet 1999.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 99-1649 du 26 juillet 1999, fixant les modalités de fonctionnement du "fonds de péréquation des changes" et les conditions du bénéfice de ses interventions ainsi que la fixation des commissions sur les crédits bancaires et les conditions de leur perception.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu l'article 18 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999,

Vu l'avis du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. — Le "fonds de péréquation des changes" institué par l'article 18 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999, est destiné à couvrir les pertes de changes découlant des variations des taux de change subies par les banques et les établissements financiers à l'occasion du remboursement de leurs emprunts extérieurs.

Art. 2. — La garantie du "fonds de péréquation des changes", au titre de la couverture des pertes subies par les banques et les établissements financiers suite à la variation des taux de change au titre des emprunts extérieurs, est accordée par une commission composée :

- du ministre des finances ou son représentant : président,
- de deux représentants du ministère des finances : membres,
- d'un représentant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur : membre,
- d'un représentant du ministère du développement économique : membre.

Le président de la commission peut en outre faire appel à toute personne dont la présence lui paraît être utile pour les travaux de la commission.

Art. 3. — La gestion du "fonds de péréquation des changes" est confiée à un organisme d'assurance en vertu d'une convention à conclure entre le ministre des finances et cet organisme.

L'organisme visé ci-dessus assure le secrétariat de la commission visée à l'article 2 du présent décret, établit les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions de la commission, il centralise les demandes de couverture du fonds contre le risque de change émanant des banques et des établissements financiers et notifie les décisions réservées aux demandes de couverture du fonds et prend les mesures nécessaires pour leur concrétisation.

Art. 4. — La commission se réunit sur convocation de son président lors de la présentation de demandes de bénéfice de la couverture du fonds. Elle prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 5. — La commission du "fonds de péréquation des changes" visée à l'article 2 du présent décret a principalement pour mission :

- d'examiner les demandes émanant des banques et des établissements financiers sollicitant la couverture du fonds au titre de leurs emprunts extérieurs,
- de fixer le niveau de la contribution des banques et des établissements financiers au profit du fonds au titre des emprunts extérieurs bénéficiant de la couverture du fonds,
- de fixer la politique de placement des ressources du fonds.

Et d'une façon générale toutes autres questions relatives au fonctionnement du fonds.

Art. 6. — La commission sur les crédits bancaires prévue par le paragraphe 3 de l'article 18 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 est fixée à 0,5 point de pourcentage, compris dans le taux d'intérêt, prélevé par les banques de dépôt sur les montants de crédits qu'elles consentent à leur clientèle sous forme de découverts bancaires.

Art. 7. — La commission sur les crédits bancaires visée à l'article 6 ci-dessus est versée par les banques dans le compte du fonds de péréquation des changes ouvert dans les livres de la Banque Centrale de Tunisie. En attendant le transfert des montants prélevés au compte "fonds de péréquation des changes" ouvert dans les livres de la Banque Centrale de Tunisie, la banque vire le montant de la commission dans ses comptes dans un compte intitulé "fonds de péréquation des changes" : commission sur les crédits bancaires.

La Banque Centrale de Tunisie transfère le montant desdites commissions au profit du compte "fonds de péréquation des changes" conformément à la périodicité convenue.

Art. 8. — La contribution des banques et des établissements financiers est versée en faveur du fonds aux dates du règlement des échéances en intérêts des emprunts extérieurs bénéficiant de la couverture du fonds. La contribution est calculée sur l'encours de l'emprunt extérieur en dinars et transférée à l'échéance en faveur du "fonds de péréquation des changes".

Le bénéfice des changes résultant du remboursement des emprunts extérieurs bénéficiant de la couverture du fonds est transféré par la banque ou l'établissement financier au profit dudit fonds aux dates de remboursement des échéances des emprunts extérieurs.

Le non transfert par les banques et les établissements financiers des montants revenant au fonds dans les délais entraîne le paiement d'une pénalité de retard fixée au taux mensuel moyen du marché monétaire (TMM) majoré de 3 points de pourcentage.

Art. 9. — Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre des finances du 27 avril 1985 portant création des ressources au profit du "fonds de péréquation des changes".

Art. 10. — Les ministres de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, des finances, du développement économique et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaire des comptes atteints par la prescription de 15 ans

L'office national des postes, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1983 et 1984, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêt) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1999 leur est donné pour réactiver leur compte, passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du centre directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30 avenue de Carthage Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T